

МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
 Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
 E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

на № 79 № 10710/2011/4 Генеральному директору
 от 1.03.2011 ООО «АМАЛКО»
 Молчановой С.В.

Б.Сухаревская площадь, д.9, этаж 3,
 г.Москва, 129090
 тел. (495) 933 6655
 факс. (495) 933 6655

Уважаемая Светлана Викторовна!

В ответ на Ваш запрос №79 от 1.03.2011 сообщаю, что в ч.9 ст.89 закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» содержится требование об обеспечении частей здания различной функциональной пожарной опасности самостоятельными (но не обособленными) эвакуационными выходами. То есть, каждая часть здания определенной функциональной пожарной опасности, отделенная от других частей здания противопожарными преградами, должна иметь свои выходы, соответствующие ч.3 ст.89 закона №123-ФЗ. При этом для любого помещения, соседнее помещение, указанное в п.3 ч.3 ст. 89 закона №123-ФЗ не должно относиться к помещению другой функциональной пожарной опасности. При выполнении данных условий выходы из каждой части здания будут являться самостоятельными. При этом, организация эвакуации людей по общим путям эвакуации (лестничным клеткам) не запрещается законом №123-ФЗ. Вместе с тем, если на объект, состоящий из частей различной функциональной пожарной опасности отсутствуют нормы проектирования, в соответствии со ст.78 №123-ФЗ должны быть разработаны Специальные технические условия на проектирование системы противопожарной защиты, в которые должно быть включено требование об обязательном выполнении расчета пожарного риска для частей здания, имеющих различную функциональную пожарную опасность.

С уважением,
 начальник



В.И. Клишкин

**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

18 АПР 2011

Генеральному директору ООО
«Горпожтехника МО»

В.Ю. Рожкову

Варшавское шоссе, д.29, корп.2,
г. Москва, 117105

На № _____

от _____

| | |

По итогам рассмотрения обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что устройство эвакуационных выходов в общие лестничные клетки из частей здания различной функциональной пожарной опасности не противоречит положениям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору -
директор Департамента
надзорной деятельности



Ю.И. Дешевых



МИНИСТЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

127994, Российская Федерация, город Москва,
ГСП-4, Садовая-Самотечная улица, дом 10/23
строение 1
Тел. 694-35-55; факс 699-38-41

Творческое производственное
объединение «Резерв»

123001 г. Москва,
Благовещенский пер., д.3, стр. 1

На № _____ от _____

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение Творческого производственного объединения «Резерв» от 02.07.2009 № 0/983-09 и сообщается следующее.

С 1 мая 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Регламент).

В соответствии с пунктом 1 Статья 151 Регламента со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.

В случае, приведенном в обращении ТПО «Резерв», пункт 9 статьи 89 Регламента подтверждает требования пункта 6.11 (абз.2) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В соответствии с пунктами 3,4,5 статьи 89 Регламента определяются части зданий, сооружений, строений, которые могут быть использованы в качестве эвакуационных выходов.

С учетом изложенного, по мнению Минрегиона России, пункт 1 разъяснения Госстроя России от 23.07.2002 № 9-18/570 не противоречит требованиям Регламента.

Директор
Департамента регулирования
градостроительной деятельности

И.В. Пономарев

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГОССТРОЙ РОССИИ

ул. Строителей, дом 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991

Заместителю директора
ООО Пермгражданпроект
М.В.Попову

Ул. Героев Хасана, 7а
г.Пермь, 614099

На № 6/2-1947 от 04.07.02

Управление технормирования рассмотрело вопросы о эвакуационных выходах и лестничных клетках и разъясняет.

1. Пункт 6.11 (абз.2) СНиП 21-01-97* говорит о необходимости устройства самостоятельных эвакуационных выходов из частей зданий различной функциональной пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами, а не о лестничных клетках, которые являются не выходом, а путем эвакуации. Выход из помещения, группы помещений, с этажа на лестничную клетку является эвакуационным (см. п.6.9.4.4). Поскольку следствием этого несамостоятельным весьма затруднительно. В большинстве случаев, как правило, возможность выхода с этажей с разной функциональной пожарной опасностью на одну и ту же лестничную клетку не ограничивается. В отдельных случаях в нормах устанавливаются ограничения, как, например, в жилых зданиях со встроенными помещениями (этажами) общественного назначения.
2. В соответствии с пунктом 6.40 СНиП 21-01-97* в зданиях с высотой верхнего этажа более 28 м (по п.1.5) следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки независимо от количества этажей (уровней) квартир на верхних этажах. Сделать в 11-ти этажном жилом здании высоту верхнего этажа менее 28 м нереально.

Заместитель начальника

Управления технормирования

Н.Н. По

МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 1 14-833 «ОПЕРОН».
Е-mail: info@mchs.gov.ru

Главному инженеру
ПТО МГО ВДПО

П.В. Профимову

ул. Гиляровского, д. 29, корп. 3,
г. Москва, 129090

24 07 2009 г. № 19-2-2-4940

На № _____ от _____

☐ рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России Ваше обращение о разъяснении некоторых положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент), рассмотрено.

1. В соответствии с частью 9 статьи 89 Технического регламента части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.

В соответствии с пунктом 48 статьи 2 эвакуационным является выход, ведущий на путь эвакуации (в том числе в лестничную клетку), непосредственно наружу или в безопасную зону.

Наличие общих путей эвакуации (лестничных клеток, коридоров и т.п.), для частей здания различных классов функциональной пожарной опасности не противоречит требованиям закона. При этом, данные пути эвакуации должны удовлетворять требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

2. Требования частей 4, 5 статьи 85 Технического регламента содержат общие принципы работы противодымной защиты зданий, сооружений и строений. Выбор возможных вариантов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара осуществляется в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений на основании положений статьи 52 Технического регламента.

Конкретные требования, предъявляемые к устройству систем противодымной защиты, регламентированы положениями свода правил 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требова-

289714

ния», разработанного в развитие Технического регламента, утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 177 и зарегистрированного в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору



А.Н. Гилетич

Исп. Фадеев В. Г.
212-07-37

ПТО МГО ВДПО
Вх. № 383/04-09
от 24.04.2008